

摘要：

一份252.3元的蛋糕订单，意外撕开网络餐饮行业的黑幕——6.7万余家“幽灵店铺”、360万单违规转包、假证批量上线、平台审核员与中介暗勾连……国家市场监管总局历时数月、调集200余名执法骨干，最终向拼多多、美团等7大平台开出35.97亿元史上最大食品安全罚单。

4月17日，国家市场监督管理总局依法对拼多多、美团、京东、饿了么（淘宝闪购）、抖音、淘宝、天猫7家电商平台开出35.97亿元巨额罚单，对7家平台法定代表人和食品安全总监合计处以罚款1968.74万元，严惩平台放任“幽灵外卖”行为。

“新华视点”记者全程追踪，揭开“幽灵外卖”的运作真相，透视监管重拳背后的民生考量。

撕开黑幕：一个蛋糕引出“幽灵外卖”陷阱

一通消费者投诉，意外揪出蛋糕外卖行业的惊人猫腻。

2025年7月，北京海淀区市场监管局接到投诉举报称，在某平台“甜颜情书蛋糕”店铺购买的生日蛋糕上直接插着鲜花，怀疑有食品安全问题。

执法人员接诉后立即排查。从线上浏览，这家店铺的展示格外亮眼：宣称坐拥378家连锁门店，月销订单过万单，精致的蛋糕实拍图、整齐公示的食品经营许可证……怎么看都是正规靠谱的品牌门店。

可当执法人员对其北京地区20余家店铺逐一核查后，却发现北京地区店铺均无实体店，且经营许可证号均为伪造。

2025年8月，市场监管总局对该案初步研判后，**决定提级调查，从全国抽调200余名执法骨干组成专案组，对电商平台开展首轮现场核查。**

随着调查深入，真相被层层揭开。

执法人员全程追踪订单流转轨迹，发现明明是在平台店铺下单的，最终寄出地址竟然在一处简陋的居民楼里。转单平台由此浮出水面。

以一份消费者支付252.3元的6寸高档奶油蛋糕订单为例，电商平台接到订单后，“幽灵店铺”将此单在转单宝平台挂单出售，三家接单店铺分别出价100元、90元、80元，最终报价最低的商家中标。

在这一过程中，“幽灵店铺”赚取121.9元，电商平台收取服务费50.4元；实际制作蛋糕的店铺以80元接单，支付转单宝服务费3.2元，包括自配快递费在内到手76.8元。记者了解到，6寸奶油蛋糕如果用较好材料，成本约为60元。账单背后，电商平台与“幽灵店铺”坐享其成，真正提供蛋糕的经营者仅能获取微薄利润。

根据《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》规定，入网餐饮服务提供者不得在加工操作区外加工制作食品，不得将订单委托其他食品经营者加工制作。

被查电商平台明知有上述规定，却与转单平台签订数据共享协议，协助入网店铺转单，纵容“幽灵外卖”行为蔓延。

中国政法大学教授时建中认为，作为一种商业模式，转单本身并非违法行为。但“幽灵店铺”介入后，就成了逃避食品安全监管的通道。

顺藤摸瓜，专案组发现了重庆转单宝和安徽寻梦两大主力转单平台，**累计查出违规转包蛋糕订单超360万单，涉及拼多多、美团、京东、饿了么（淘宝闪购）、抖音、淘宝、天猫7家电商平台，挖出“幽灵店铺”6.7万余家。**

“这一发现绝非小违规，而是新型违法模式，是产业化、规模化的乱象。”市场监管总局稽查局稽查四处处长韩冰表示，消费者花高价吃着低质食品，知情权被剥夺，网络餐饮安全防线被这些“幽灵”啃噬得千疮百孔。

架空监管：平台失责埋下食品安全隐患

为什么假证假照能批量上线，为什么平台审核形同虚设？

随着调查深入，更多隐藏内幕逐渐浮现：一些头部平台给违规行为开绿灯，纵容假证泛滥。

专案组调查发现，假证团伙的操作像工厂流水线一样，环环相扣、层层分工。

产业链上游负责搞“料子”——网店注册所需的身份证、营业执照等底稿。他们要么直接“P图”，把真执照上的名字地址改一下；要么花三四十元买逼真的假材料，含真人持身份证照片，蒙混“过关”。

中间的技术加工者深谙平台规则，是假材料的“美容师”。他们清楚审核重点与漏洞。若材料被退回，便按提示修改细节，直到通过，每单赚5元钱。

下游是“包过审”的跑腿者，主打“一站式”服务，收八九十元包办注册、传图、盯审核；假店被封后，收30元即可重新上线。有人靠他们注册了570多家假店。

而被查电商平台的失管失责，更是让假证假照“畅通无阻”。

中介和平台审核员暗中勾结，滋生出一套行业潜规则。“如果假证被系统卡住，审核员会提醒中介‘公章颜色不对’或‘企业代码查不出来’。中介接信后告诉做假证的，让他们改。就这么‘被打回、改一改、再提交’，内鬼教外贼，硬生生把假的磨成真的。”专案组人员介绍。有平台工作人员辩称：“我们要是审得太严，店铺就去其他平台。”

市场监管总局稽查局稽查四处干部娄思涵说，一些平台为抢占市场，对“一眼假”的假证假照视而不见、放任纵容，还和转单平台签订数据共享协议，开放接口支持一键转单。

查办过程并不轻松。有的平台以“系统升级”“数据涉密”为由，故意拖延、拒不配合；有的平台提供碎片化、乱码数据，企图掩盖事实；更有甚者，直接暴力抗法——拼多多专案组的一名执法人员，因企业员工故意关门，导致左手食指骨折及右脚脚踝软组织挫伤。

面对平台筑起的海量数据壁垒、加密核心信息，专案组研究平台算法、搭建数据模型，一点点穿透技术封锁，掌握了订单流转、资质备案、转单交易的证据。

雷霆重罚：引导平台经济稳健前行



这起案件涉案平台多、罚款金额高、法律适用复杂，是平台经济领域食品安全监管的新课题。

为确定定性准确、程序合法、处罚公正，市场监管总局审慎研究，厘清法律适用、证据标准、处罚尺度，历经多轮论证，先后多次与法学专家、司法机关工作人员反复研讨，最终形成共识。

市场监管总局发布的处罚决定明确：拼多多、美团、京东、饿了么（淘宝闪购）、抖音、淘宝、天猫7家电商平台涉嫌未依法履行资质审查义务，对平台内经营者侵害消费者合法权益行为未采取必要措施，违反食品安全法、电子商务法、消费者权益保护法；转单宝、安徽寻梦等转单平台涉嫌未依法履行资质审查义务、未依法取得平台备案、为违法转单提供技术支持；“幽灵店铺”涉嫌违法转单、使用虚假证照、伪造食品经营许可证。

记者了解到，此次监管部门处罚采取“一店一罚、累积计算”的方式，对每一家“幽灵店铺”、每一次审核失职单独处罚，最终开出自2015年修订食品安全法以来在食品安全领域的最大金额罚单。

“平台资质审核是食品安全的第一道防线，防线崩塌，整个监管体系就会失效。此次‘一店一罚’具有里程碑意义，倒逼平台从‘形式审核’转向‘实质审核’，真正扛起主体责任。”北京大学法学院教授薛军说。

在时建中看来，此次“幽灵外卖”系列案是监管部门强化线上食品安全监管、规范平台发展的标志性案件，会对未来类似案件的判罚提供参考。

记者了解到，案件启动调查后，市场监管总局第一时间责成电商平台立行立改。目前，7家电商平台均已下架有关“幽灵店铺”，停止与相关转单平台的餐饮转单合作。

从一张252.3元的蛋糕订单，到七大平台悉数被罚；从378张伪造证件，到6.7万余家“幽灵店铺”被清零；从审慎研究锚定司法标尺，到巨额罚单震慑行业……“幽灵外卖”系列案查办攻坚战虽落下帷幕，但其带来的警示和启示值得深思。

平台经济是数字时代的发展新引擎，网络餐饮是百姓日常生活的刚需，但流量再大、规模再广，不能逾越食品安全红线；利润再高、扩张再快，不能漠视法律义务、丢弃民生底线。唯有坚守诚信与责任，当好“守门员”，守牢“安全线”，才能赢得消费者的信任和支持，才能在激烈的市场竞争中行稳致远。

本文来源：[新华社](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 465

 收藏

分享到:  

写评论

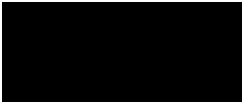
请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

13 条评论





正在加载